

도로교통법규 정리자료

제1절 교통의 의의와 특성

1. 교통의 대상

교 통	인간·화물·정보 등의 공간적 장소의 변화 또는 장소적 이동이다.	교통안전법
일반교통	인간·화물·등의 공간적 장소의 변화 또는 이동이다	
도로교통	일반교통 중에서도 도로를 이용하지 않는 궤도에 의한 철도교통이나, 항공교통, 해상교통을 제외한 부분이다.(교통경찰의 주 대상)	도로교통법

2. 교통행정관리

교통안전공학 (Engineering)	교통안전에 관한 도로환경정비·교통안전시설·차량 등과 같은 물질적 요소 로서 교통사고 방지 및 교통체증해소에 기여하는 대책의 추진을 말한다.
교통안전교육 (Education)	교통안전에 관한 교육훈련 ·홍보·계몽 등 교통안전의식을 고취시키고, 그 실천을 유도하는 활동을 가리킨다.
교통단속 (Enforcement)	교통규제·면허제도· 교통지도 및 단속 이 포함되며, 교통법규를 준수하지 않는 도로이용자에 대해서 단속을 실시하여 도로 교통의 질서를 유지해야 한다.
교통환경 (Environment)	자동차교통과 관련된 주위의 사물실태를 말하며, 주로 불량한 환경의 개선 으로 교통안전 실현하고자 하는 것이 그 목적이 된다.

제2절 도로교통법

6. 도로에서 차량통행제한권자

제한권자	경찰공무원 ➡ 지방경찰청장, 경찰서장(우선), 경찰공무원(일시)
	국토교통부장관(자동차관리법)
	도로관리청(도로법) (주의 : 소방청장-×)

7. 어린이보호구역

구 분		내 용
지정권자		시장 등
법적근거		법(제12조, 제12조의2), 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙
지정지역	어린이	시장등은 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 주변도로 가운데 일정 구간을 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차등의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다(도로교통법 제12조 어린이 보호구역의 지정 및 관리). ① 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원 ② 「초·중등교육법」 제38조 및 제55조에 따른 초등학교 및 특수학교 ③ 「영유아보육법」 제10조에 따른 보육시설 ④ 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조에 따른 학원 가운데 어린이 보호구역 지정이 필요하다고 인정한 학원에만 해당한다.(주의! 모든 학원-×)
	노인	① 「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설 중 노인주거복지시설·노인의료복지시설 및 노인여가복지시설 ② 「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원 ③ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 ④ 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제6조에 따른 생활체육시설
	장애인	① 「장애인복지법」 제58조제1항제1호에 따른 장애인 생활시설을 말한다. ② 장애인 통행이 많은 장애인생활시설을 대상으로 장애인보호구역 지정이 가능하다.
설치구역		시장등은 조사 결과 보호구역으로 지정·관리할 필요가 인정되는 경우에는 관할 지방경찰청장 또는 경찰서장과 협의하여 해당 보호구역 지정대상시설의 주(主) 출입문을 중심으로 반경 300미터 이내의 도로 중 일정구간을 보호구역으로 지정한다. 다만, 시장등(주의! 경찰서장-×)은 해당 지역의 교통여건 및 효과성 등을 면밀히 검토하여 필요한 경우 보호구역 지정대상시설의 주 출입문을 중심으로 반경 500미터 이내의 도로에 대해서도 보호구역으로 지정할 수 있다. (tips: 현행 300미터 이내에서 필요시 500미터까지 확대가능)
조치내용		① 지방경찰청장이나 경찰서장(시장 등)은 보호구역에서 구간별·시간대별로 다음의 조치를 할 수 있다(동 규칙 제9조). ㉠ 차마(車馬)의 통행을 금지하거나 제한하는 것 ㉡ 차마의 정차나 주차를 금지하는 것 ㉢ 운행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한하는 것 ㉣ 이면도로(도시지역에 있어서 간선도로가 아닌 도로로서 일반의 교통에 사용되는 도로를 말한다)를 일방통행로로 지정·운영하는 것 ② 지방경찰청장이나 경찰서장이 위에 따른 조치를 하려는 경우에는 그 뜻을 표시하는 안전표지를 설치하여야 한다.

8. 경찰공무원과 동일한 신호자격이 있는 자

신호권이 있는 자	· 경찰공무원(전의경 포함) 및 경찰공무원을 보조하는 자 · 표시장을 수여받은 모범운전자 · 군사훈련시 부대의 이동을 유도하는 헌병
신호권이 없는 자	경비원, 녹색어머니회, 어린이교통경찰대, 자원봉사자, 해병전우회, 택시기사모임 등

9. 교통규제권자

경찰청장	① 고속도로 관련규제권 ② 도로 점용허가시 도로관리청이 국토교통부장관인 경우 경찰청장과 협의 ③ 고속도로의 버스전용차로 및 자동차의 속도제한 ④ 교통정보의 제공 ⑤ 고속도로는 고속도로 관리자가 설치·관리한다. 다만 설치에 있어서는 사전에 경찰청장과 협의토록 하여야 한다.
시장 등	① 어린이 보호구역의 지정·관리(지방경찰청장 또는 경찰서장과 협의) ② 전용차로의 설치(지방경찰청장 또는 경찰서장과 협의)
지방경찰청장	① 차마 통행의 금지·제한 ② 교차로 통행방법의 지정 ③ 횡단보도의 설치 ④ 서행 및 일시정지 구간의 지정 ⑤ 차로·가변차로의 설치 ⑥ 정차 및 주차 금지구역의 지정 ⑦ 자동차의 속도제한 ⑧ 승차인원 또는 적재용량의 제한 ➡ 고속도로의 경우는 경찰청장 ⑨ 긴급자동차의 지정 ⑩ 횡단 등의 금지
경찰서장	① 차마 통행의 우선금지, 제한, 도로통행의 금지, 제한 ② 안전기준을 초과한 승차 또는 적재의 허가 ③ 도로 점용허가시 도로관리청이 시·도지사인 경우 경찰서장과 협의 ④ 교통장해제거(위험공작물 시정·제거명령권)
경찰공무원	① 위험방지를 위한 차마 통행의 일시금지, 제한 ② 교통 혼잡 완화조치 ③ 주의의무 위반자에 대한 위험방지조치(무면허, 음주, 과로)

- ① 일반도로에서의 **횡단보도 및 신호기**는 광역시급 이상 지역은 관할 지방경찰청장이 설치 및 관리하고, 시·군지역에서는 관할 경찰서장이 설치 및 관리토록 되어 있다.
- ② 일반국도, 특별시도, 지방도, 시도, 군도 상의 교통안전시설은 관할 지방경찰청장 또는 경찰서장이 특별시장, 광역시장 또는 시장, 군수로부터 권한의 **위임, 위탁**을 받아 각각 설치, 관리한다.

12. 교통단속대상

1. 보행자 또는 차마	① 신호·지시(제5조) ② 통행의 금지 및 제한(제6조) ③ 혼잡완화를 위한 조치(제7조)
2. 차마	① 중앙선침범(제12조) ② 횡단·유턴·후진(제16조)
3. 차	① 안전거리미확보(제17조) ② 진로변경방법(제17조2) ③ 앞지르기(제19조, 제20조) ④ 철길건널목통과방법(제21조) ⑤ 교차로통과방법(제22조) ⑥ 횡단보도보행자횡단방해(제24조) ⑦ 주·정차(제28조) ⑧ 차의 등화(제32조), ⑨ 차의 신호(제30조) ⑩ 승차 또는 적재의 방법과 제한(제35조) ⑪ 안전운전의무(제44조) 등 대부분의 경우
4. 자동차등(자동차+원자)	① 제한속도위반(제15조) ② 유사표지의 제한 및 운행금지(제39조) ③ 무면허운전등의금지(제40조) ④ 공동위험행위의금지(제42조2) ⑤ 운전중휴대폰사용금지(제48조1항11호)
5. 자동차등+건설기계20종	① 주취중운전금지(제41조) ② 과로한때등의운전금지(제42조) ③ 위험방지조치(제43조) ④ 벌칙(제107조의2)
6. 자동차	① 좌석안전띠미착용(제48조의2제1호) ② 운행기록계미설치(제48조의2제4항)
7. 이륜자동차(원자 포함)	① 안전모미착용(제48조의2제3항)

• 원칙적으로 도로에서만 단속할 수 있지만, 예외적으로 음주, 약물, 구호조치불이행(도주), 음주측정거부는 도로 아닌 곳도 법적용 된다.
 • 군용차량 : 차에는 해당하나 자동차에는 해당하지 않으므로 속도위반, 주취운전금지, 휴대폰 등 규정 적용되지 않음.
 • 자전거는 공동위험행위(폭주족)의 대상이 될 수 없다.
 • 도로교통법의 적용에 있어 각종 처벌은 '차'가 대상이 되는 경우와 '자동차등'이 대상이 되는 경우가 있는데, 주·정차는 모든 차의 운전자로 규정하고 있다.

14. 신호기의 종류·배열·신호순서

종류	배열 순서		신호 순서
차량등	2색 등화	적색→녹색	① 녹색→②적색
	3색 등화	적색→황색→녹색	① 녹색→②황색→③적색
	4색 등화	적색→황색→ 녹색화살표시→녹색	① 적색+녹색화살표시→②황색→ ③녹색→④ 황색→⑤적색
보행등	2색 등화	적색→녹색	① 녹색→②녹색점멸→③적색

15. 신호기가 표시하는 신호의 종류와 뜻(도로교통법 시행규칙 별표2)

녹색등화	① 보행자는 횡단보도를 횡단할 수 있다. ② 차미는 직진할 수 있고 다른 교통에 방해되지 않도록 천천히 우회전할 수 있다. ③ 비보호좌회전표지 또는 비보호좌회전 표시가 있는 곳에서는 좌회전할 수 있다. (tips: 비보호좌회전표지에서 적색신호시 좌회전은 신호위반이지만, 녹색등화의 경우에는 안전운전의무위반 또는 교차로통행방법 위반으로 신호위반이 아니다.)
황색등화	① 보행자는 횡단을 하여서는 아니 되며, 이미 횡단을 하는 보행자는 신속히 횡단하거나 되돌아와야 한다. ② 차미는 보행자의 횡단을 방해하지 않는 한 우회전할 수 있다. ③ 차미는 정지선이 있거나 횡단보도가 있을 때에는 그 직전이나 교차로의 직전에 정지하여야 하며, 이미 교차로에 진입하고 있는 경우에는 신속히 교차로 밖으로 진행해야 한다.
적색등화	① 보행자는 횡단하여서는 아니 된다. ② 차미는 정지선에 정지하거나 횡단보도가 있을 때에는 그 직전 및 교차로 직전에서 정지하여야 한다. ③ 차미는 신호에 따라 측면 교통을 방해하지 아니하면서 우회전할 수 있다.
녹색화살표시의 등화	차미는 화살표시 방향으로 진행할 수 있다.
황색등화의 점멸	차미는 다른 교통 또는 안전표지에 주의하면서 진행할 수 있다.
적색등화의 점멸일 때	차미는 정지선이나 횡단보도가 있을 때에는 그 직전이나 교차로의 직전에 일시정지한 후 다른 교통에 주의하면서 진행할 수 있다.
보행등의 녹색점멸	보행자는 횡단을 시작하여서는 아니 되고, 횡단하고 있는 보행자는 신속하게 횡단을 완료하거나 그 횡단을 중지하고 보도로 되돌아와야 한다.
녹색화살표시	차미는 화살표로 지정한 차로로 진행할 수 있다.
적색×표 표시	차미는 ×표가 있는 차로로 진행할 수 없다.
적색×표 표시의 점멸	차미는 ×표가 있는 차로로 진입할 수 없고, 이미 진입한 경우에는 신속히 그 차로 밖으로 진로를 변경하여야 한다.

∴ 우회전은 신호에 상관없이 다른 차량에 주의하며 운전할 수 있다.

17. 고속도로 버스전용차로

9인승 ~ 12인승	6인 이상이 승차해야 고속도로 버스전용차로 운행 가능
13인승이상	승차인원에 관계없이 고속도로 버스전용차로 운행 가능
다인승 전용차로	3인 이상 승차한 승용·승합차만 통행 가능

경부고속도로의 버스전용차로는 평일 07:00~21:00, 양재IC-오산IC까지이며, 주말 09:00~21:00, 양재IC-신탄진IC까지이다.(한남대교-양재IC 구간에 대해서도 평일 버스전용차로가 적용되나, 경부고속도로 구간은 아님)

18. 운전 중 휴대전화 사용할 수 있는 경우

- ① 자동차등이 정지하고 있는 경우 (주의: 사업용자동차를 운전하는 경우-×)
- ② 긴급자동차를 운전하고 있는 경우
- ③ 각종범죄 및 재해신고 등 긴급을 요하는 경우
- ④ 안전운전에 장애를 주지 아니하는 장치로써 대통령령이 정하는 장치를 이용하는 경우

19. 자동차의 강제처리 요건

자동차(자동차와 유사한 외관 형태를 갖춘 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 소유자 또는 점유자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다(강제처리 근거 : 자동차관리법 제26조에 근거함).

1. 자동차를 일정한 장소에 고정시켜 운행 외의 용도로 사용하는 행위
2. 자동차를 도로에 계속하여 방치하는 행위
3. 정당한 사유 없이 자동차를 타인의 토지에 방치하는 행위

20. 도로교통법상 자전거이용활성화 관련내용

1. ① “자전거”란 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 자전거를 말한다. 즉, “자전거”란 사람의 힘으로 페달 또는 손페달을 사용하여 움직이는 구동장치와 조향장치, 제동장치가 있는 두 바퀴 이상의 차로써 행정안전부령으로 정하는 크기와 구조를 갖춘 것을 말한다. ② “자전거횡단도”자전거가 일반도로를 횡단할 수 있도록 안전표지로서 표시된 도로의 부분을 말한다.(법 제2조제8호의2 및 제18호의2 신설).
2. 어린이가 자전거를 타는 경우 안전모를 착용시켜야 하는 장소를 모든 도로로 확대하고, 자전거에 어린이를 태우고 운행하는 때에도 안전모를 착용시키도록 함(법 제11조제3항, 법 제50조제4항 신설).
3. 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 규정된 자전거의 통행방법, 자동차등의 자전거도로 통행 금지 및 위반 시 벌칙 등에 관한 규정을 이 법으로 이관하여 수정·보완함(법 제13조제6항, 법 제13조의2 및 제19조제2항 신설 등).
 - ① 자전거의 운전자는 자전거도로가 따로 있는 곳에서는 그 자전거도로를 통행하여야 한다.
 - ② 자전거의 운전자는 자전거도로가 설치되지 아니한 곳에서는 도로의 우측 가장자리에 붙어서 통행하여야 한다.
 - ③ 자전거의 운전자는 길가장자리구역을 통행할 수 있다. 이 경우 자전거의 운전자는

- 보행자의 통행에 방해가 되는 때에는 서행하거나 일시정지하여야 한다.
- ④ 자전거의 운전자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보도를 통행할 수 있다.
이 경우 자전거의 운전자는 보도의 중앙으로부터 차도 쪽 또는 안전표지로 지정된 곳으로 서행하여야 하며, 보행자의 통행에 방해가 되는 때에는 일시정지하여야 한다.
 - ㉠ 어린이, 노인, 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 신체장애인이 자전거를 운전하는 경우
 - ㉡ 안전표지로 자전거 통행이 허용된 경우
 - ㉢ 도로의 파손, 도로공사나 그 밖의 장애 등으로 도로를 통행할 수 없는 경우
 - ⑤ 자전거운전자는 안전표지로 통행이 허용된 경우를 제외하고는 **2대 이상이 나란히 차도를 통행하여서는 아니 된다.**
 - ⑥ 자전거운전자가 횡단보도를 이용하여 도로를 횡단하고자 하는 때에는 자전거에서 내려서 자전거를 끌고 보행하여야 한다.
4. 교통사고에 취약한 어린이, 노인, 신체장애인은 자전거를 타고 보도를 통행할 수 있도록 하되, 차도 쪽 또는 안전표지로 지정된 곳을 서행하도록 하는 등 보행자 안전에 유의하게 함(법 제13조의2제4항 신설).
 5. 자전거의 운전자는 자전거횡단도가 설치된 곳에서는 이를 이용하도록 하고, 차마의 운전자는 자전거가 자전거횡단도를 통행하고 있는 경우 정지선에서 일시정지하여 자전거를 보호하도록 함(법 제15조의2 신설).
 6. 차마의 최고속도에 따라 차마 서로간의 통행 우선순위를 정해 후순위 차량에게 일률적으로 진로양보 의무를 부과하던 것을 긴급자동차를 제외한 차의 운전자가 운전상황에 따라 뒤 차량보다 느린 속도로 가고자 하는 경우 진로를 양보하도록 함(현행 제16조 삭제, 법 제20조 및 제26조제3항).
 7. 속도가 느린 자전거가 정지한 앞차의 왼쪽으로 앞지르기를 하는 경우 위험할 수 있으므로 **오른쪽으로 앞지르기를 할 수 있도록 하되**, 앞차에서 승·하차하는 사람의 안전에 유의하여 서행하도록 함(법 제21조제2항 신설).
 8. 자전거가 교차로에서 중앙선 부근으로 이동하여 좌회전하는 것은 위험할 수 있어 교차로의 우측 가장자리로 붙어 좌회전하도록 하고, 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지해 있거나 진행하는 자전거 또는 보행자 등에 유의하도록 함(법 제25조제1항 후단 및 제3항 신설).
 9. 자전거운전자가 횡단보도를 이용해 도로를 횡단하고자 하는 때에는 자전거에서 내려서 자전거를 끌고 보행하도록 하고, 이 경우 보행자로서 보호받도록 함(법 제13조의2제6항 신설, 법 제27조제1항).
 10. 안전행정부령으로 정하는 크기와 구조를 갖추지 않아 교통안전에 위험을 초래할 수 있는 자전거의 운전을 금지함(법 제50조제7항 신설).
 11. 술에 취한 상태 또는 약물의 영향과 그 밖의 사유로 인하여 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 **자전거의 운전을 금지함**(법 제50조제8항 신설).-자전거의 음주운전 규정이 신설되었으나, 처벌조항은 없다.(훈시규정)
 12. 자전거가 자전거횡단도를 통행할 때 일시정지 하지 않은 차마의 운전자 등을 범칙행위로 처벌하도록 함(법 제156조제1호).

제3절 교통사고처리

21. 교통사고

특성	① 우발성	② 현장보존의 곤란성	③ 증거확보의 곤란성
요건	① 차에 의한 ③ 피해발생	② 교통으로 인한 ④ 과실의 존재	

22. 교통사고조사의 목적

① 부상자의 구호	③ 사고확대 방지와 교통소통
② 형사책임의 규명	④ 사고에 대한 제자료의 수집
⑤ 사고방지를 위한 원인조사	(주의 : 부상자 치료나 피해액 배상-×)

23. 교통사고의 개념에서 '차'

차 마	차	도로교통법상 자동차	자동차관리법 제3조의 규정에 의한 자동차	승용자동차 : 10인 이하
				승합자동차 : 11인 이상
				화물자동차
				특수자동차
				이륜자동차
		건설기계관리법 제26조 1항 단서의 규정에 의한 건설기계(9종) ⇒ * 덤프트럭, 아스팔트살포기, 노상안정기, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프, 천공기(트럭 적재식), 콘크리트믹서트레이러, 아스 팔트콘크리트재생기, 도로보수트럭, 3톤 미만의 지게차		
		건설기계(18종)	자동차에 포함되는 건설기계(9종)를 제외한 나머지 건설기계	
원동기장치자전거	자동차관리법 제3조의 규정에 의한 이륜자동차 중 배기량 125cc 이하의 이륜자동차와 50cc 미만의 원동기를 단 차를 말한다.			
자전거	자전거이용 활성화에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 자전거			
사람 또는 가축의 힘이나 그 밖의 동력에 의하여 도로에서 운전되는 것. 다만, 철길이나 가설된 선에 의하여 운전되는 것, 유모차와 행정안전부령이 정하는 보행보조용 의자차 를 제외한다.				
우마 : 교통 · 운수에 사용되는 가축				

24. 도로의 성립요건

성립 요건	형태성	차로의 설치, 노면의 균일성유지 등 자동차 기타 운송수단의 통행이 가능한 형태를 구비하고 있을 것
	이용성	사람의 왕복, 화물수송, 자동차의 운행 등 공중의 교통영역으로 이용되고 있을 것
	공개성	공중의 교통에 이용되고 있는 불특정다수인 및 예상할 수 없을 정도로 바뀌는 숫자의 사람을 위하여 실제 이용이 되고 있을 것
	교통경찰권	공공의 안녕과 질서유지를 위하여 교통경찰권이 발동될 수가 있을 것

25. 도로에 해당하는 경우와 해당하지 않는 경우

도로에 해당하는 경우	도로에 해당하지 않는 경우
① 시청 내의 광장 주차장 ② 해태제과 직매장 마당 ③ 울산 현대조선소 구내 ④ 부두의 경우는 도로의 연장으로 인정 ⑤ 도정 공장 내 마당 ⑥ 휴게소, 공원, 고수부지의 길 ⑦ 준공검사를 앞두고 일반인에게 이용이 허용된 도로 ⑧ 농로, 임도, 광산로, 아파트단지 내 큰길, 공지, 광장, 해변 그 밖의 도로에 연결되는 길 등도 누구에게나 자유로운 통행이 가능할 때에는 포괄적 의미의 도로로 될 수 있다. ⑨ 일반교통에 공용되는 장소	① 유흥주점의 주차장 ② 주점 옆 주차장 ③ 대형 건물 부설 주차장 ④ 소년원 경(원)내 ⑤ 역 구내, 고속버스터미널 구내 ⑥ 경찰서 주차장 ⑦ 노상주차장에 관하여는 도로교통법에 우선하여 주차장법이 적용 ⑧ 경비원이 통제하는 아파트 단지 내의 도로 ⑨ 빌딩 주차장, 주점 고객전용 주차장, 여관 앞 공터, 나이트클럽 주차장, 자동차 간이 정비소 마당 ⑩ 일반교통에 사용되지 않는 학교 구내(교정)

27. 정지거리 = 공주거리 + 활주거리(제동거리)

지각시간	① 운전자가 동작의 필요함을 인지한 시간으로부터 실제동작에 옮길 때까지 걸리는 시간. ② 운전자가 어떤 사태를 깨닫고 여기에 반응하여 차량의 움직임을 조절하기 위하여 동작을 시작할 때까지 걸리는 시간(보통 2.5초)
공주거리	주행 중 운전자가 전방의 위험상황을 발견하고 브레이크를 밟아 실제 제동이 걸리기 시작할 때까지 자동차가 진행한 거리.(줄임·음주운전 등의 경우 길어짐) (평균치로 약 0.7~1.0초)
제동거리	운전자가 전방의 장애물을 발견하고 제동을 걸었을 때부터 차량이 정지할 때까지 주행거리, 활주거리, 즉 스키드마크의 거리(노면이 얼었거나 비가 올 때, 타이어의 공기압이 지나치게 높을 때 길어짐)
정지거리	공주거리와 제동거리를 더해서
안전거리	주행 중인 차량은 앞차가 급정거하는 경우에 앞차와의 추돌을 피할 수 있을 정도의 안전한 차간거리를 유지해야 하며, 안전거리는 정지거리보다 약간 긴 정도의 거리를 의미한다.

28. 교통관련 사망의 종류

교통관련 사망	형사입건 기준	30일(720시간)
	교통사고 사망통계기준	
	대형교통사고 사망 기준	
	인피사고 별점부과 기준	3일(72시간)

29. 교통사고처리관련 용어

교통사고	차의 교통으로 인하여 사람을 사상하거나 물건을 손괴한 것
교 통	차를 운전하여 사람 또는 화물을 이동시키거나 운반하는 등 차를 그 본래의 용법에 따라 사용하는 것을 말한다.
대형 교통사고	① 사망(교통사고 발생일로부터 30일 이내에 사망한 것을 말한다.) 3명 또는 사상 20명 이상의 사고와 기타 사회물의를 야기한 사고 ② 대형교통사고 발생시 각 시·도 지방경찰청은 경찰청에 5일 이내에 최종 결과보고를 하여야 한다.
스키드 마크	위험을 피하기 위하여 급제동을 하였을 때 타이어의 회전이 정지되어 노면에 미끄러지면서 생긴 마모흔적 또는 활주 흔
충 돌	차가 반대방향 또는 측방에서 진입하여 그 차의 정면으로 다른 차의 정면 또는 측면을 충격한 것을 말한다.
추 돌	2대 이상의 차가 동일방향으로 주행 중 뒤차가 앞차의 후면을 충격한 것을 말한다.
전 도	차가 운행 중 도로상 또는 도로 이외의 장소 자체의 측면이 지면에 접하고 있는 상태
전 복	차가 운행 중 도로상 또는 도로 이외의 장소에 뒤집혀 엎어진 것
추 락	차가 도로변 절벽 또는 교량 등 높은 곳에서 떨어진 것을 말한다.
뺑소니	교통사고를 야기한 차의 운전자가 피해자를 구호하는 등 「도로교통법」 제54조제1항의 규정에 따른 조치를 취하지 아니하고 도주한 것을 말한다.

30. 교통사고처리 개관

인 적 피 해	치사(致死)사고		형사입건 ➡ 공소권 있음 처리(교통사고처리특례법 제3조 제1항)
	치 상 사 고	합의 성립 (보험가입)	① 특례 11개항 사고를 제외하고는 형사입건 ➡ 공소권 없음 처리 (교통사고처리특례법 제3조 제2항, 제4조 제1항) ② 원인행위만 도로교통법을 적용 처리함
		합의 불성립	형사입건 ➡ 공소권 있음 처리(교통사고처리특례법 제3조 제1항)
		특례 11개항	① 형사입건 ➡ 공소권 있음 처리(교통사고처리특례법 제3조 제1항) ② 피해자와의 합의여부와 관계없이 처벌함
물 적 피 해	합의 성립 (보험 가입)		① 피해액과 관계없이 교통사고처리대장에 등재함으로써 처리절차를 종결(내사종결)하며, 형사입건은 하지 않음 ② 원인행위만 도로교통법을 적용 처리함
	합의 불성립		① 형사입건 ➡ 공소권 있음 처리(도로교통법 제151조) ② 피해액 20만원 미만인 사고는 즉심에 회부함
도 주	인적 피해		형사입건 ➡ 공소권 있음 처리(특정범죄가중처벌법 적용)
	단순 물적 피해		형사입건 ➡ 공소권 있음 처리(도로교통법 적용)
	미신고 사고		형사입건 ➡ 공소권 있음 처리(도로교통법 적용)

① 합의 유예기간 : 사망, 도주, 중요법규 11개항 위반에 해당하지 아니하더라도 보험(공제)에 미 가입된 사고는 합의가능성이 전혀 없는 등의 경우를 제외하고 2주간 합의 유예기간을 주고 그래도 합의가 되지 않으면 ‘공소권 있음’사고로 처리한다.

② 합의 또는 종합보험·공제조합 등에 가입된 경우에는 피의자 신문조서, 지문날인 등을 하지 않고 진술조사 후 행정처리(스티카 발급)로 종결이 된다.

③ 처벌불원 의사표시기한은 1심판결 선고 전까지 하여야 효력이 발생한다. 의사표시자는 본인 및 피해자가 미성년자인 경우 법정대리인도 할 수 있다. 의사표시의 방법은 명시적·무조건적이어야 하며, 조건부 의사표시는 처벌불원 의사표시에서 배제된다.

31. 위험운전치사상죄 (특정범죄가중처벌에관한법률 제5조의11)

내용	음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 자동차(원동기장치자전거를 포함한다)를 운전하여 사람을 상해에 이르게 한 사람은 10년 이하의 징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처하고, 사망에 이르게 한 사람은 1년 이상의 유기징역에 처한다.
적용	① 음주의 요건은 음주측정 거부를 포함하며, ② 처벌대상은 자동차와 원동기장치자전거이며, ③ 정상적인 운전이 곤란한 상태에 해당하여야 한다. ④ 음주인피사고 후 도주하면 특정범죄가중처벌등에 관한 법률 제5조의 3(도주차량 운전자의 가중처벌)과 도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)만 적용하고 이 법률은 적용하지 않는다.

제4절 운전면허

32. 운전면허의 종류

제 1 종	대형면허	① 승합자동차 · 승용자동차 · 화물자동차 · 긴급자동차 ② 특수자동차(트레일러 · 레커 제외), 원동기장치자전거 ③ 건설기계 ➡ - 덤프트럭, 아스팔트살포기, 노상안정기 - 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프, 천공기(트럭 적재식) - 콘크리트믹서트레일러, 아스팔트콘크리트재생기 - 도로보수트럭, 3톤 미만의 지게차	19세 이상 운전경험 1년 이상
	특수면허	트레일러 · 레커, 제2종 보통면허로 운전할 수 있는 차량	
	보통면허	① 승용자동차 · 승합자동차(승차정원 15인 이하) · 화물자동차 (적재중량 12톤 미만) · 긴급자동차(승차정원 12인 이하의 승 용 및 승합자동차에 한함), 원동기장치자전거 ② 건설기계 ➡ 도로를 운행하는 3톤 미만의 지게차에 한함. ③ 총중량 10톤 미만의 특수자동차(트레일러 및 레커는 제외한다)	
	소형면허	3륜화물자동차 · 3륜승용자동차, 원동기장치자전거	18세 이상
제 2 종	보통면허	① 승용자동차(승차정원 10인 이하의 승합자동차 포함) ② 화물자동차(적재중량 4톤 이하), 원동기장치자전거 ③ 총중량 3.5톤 이하의 특수자동차(트레일러 및 레커는 제외한 다)	
	소형면허	① 이륜자동차(측차부를 포함) - 배기량 125cc 초과인 오토바이 ② 원동기장치자전거	
	원동기장치 자전거면허	원동기장치자전거 - 배기량 125cc 이하인 오토바이	16세 이상
연습 면허	제1종보통	승용자동차 · 승합자동차(승차정원 15인 이하) · 화물자동차(적재중량 12톤 미만)	
	제2종보통	승용자동차(승차정원 10인 이하의 승합자동차 포함) · 화물자동차(적재중량 4 톤 이하)	

33. 운전할 수 있는 차량의 종류

구 분	승용 및 승합자동차	화물자동차	긴급자동차	위험물운반 화물자동차	특수자동차 (트레일러·레커 제외)
제2종 보통면허	10인 이하	4톤 이하	×(무면허)	×(무면허)	3.5톤 이하
제1종 보통면허	15인 이하	12톤 미만	12인 이하 (승용, 승합에 한함)	3톤 이하, 3,000ℓ 이하	10톤 미만
제1종 대형면허	모든 자동차(트레일러, 레커, 이륜자동차는 제외)				

34. 자동차를 개조한 경우의 면허

형식변경 (승차인원, 적재중량 및 적재용량)	차종변경, 증가	변경 후 기준
	차종변경 없이, 감소	변경 전 기준
구조 또는 장치변경	변경 전 기준	

35. 자동차에 해당하는 건설기계(1종 대형면허로 도로에서 운행가능)

- ① 덤프트럭
- ② 아스팔트살포기
- ③ 노상안정기
- ④ 콘크리트믹서트럭
- ⑤ 콘크리트펌프, 천공기(트럭적재식)
- ⑥ 도로를 운행하는 3톤 미만의 지게차(1종 대형·보통으로 도로에서 운행가능)
- ⑦ 콘크리트믹서트레일러
- ⑧ 아스팔트콘크리트재생기
- ⑨ 도로보수트럭
- ⑩ 3톤 미만의 지게차(1종 대형·보통면허로 도로에서 운행가능하다)

36. 연습운전면허

효력	① 연습운전면허는 그 면허를 받은 날부터 1년의 효력을 가진다. ② 연습면허를 받은 사람이 1종 보통면허 또는 2종 보통면허를 받은 경우에는 연습운전면허의 효력은 상실된다.
위반시 조치	지방경찰청장은 연습운전면허를 교부받은 사람이 운전 중 고의 또는 과실로 자동차등의 운행으로 인한 교통사고를 일으키거나 도로교통법 등의 명령에 위반한 때에는 면허를 취소하여야 한다. 다만, 본인에게 귀책사유가 없는 경우로서 다음의 경우에는 그러하지 아니하다. ① 운전면허시험장의 도로주행시험을 담당하는 경찰관, 전문학원강사 또는 기능검정원의 지시에 따라 운전하던 중 교통사고를 일으킨 경우 ② 도로가 아닌 곳에서 교통사고를 일으킨 경우 ③ 교통사고를 일으켰더라도 단순히 물적 피해만 일으킨 경우
준수사항	연습운전면허를 받은 사람이 도로에서 주행연습을 하는 때에는 다음의 사항을 지켜야 한다. ① 운전면허를 받은 날부터 2년이 경과된 사람(소지하고 있는 운전면허의 효력이 정지기간 중인 사람을 제외한다)과 함께 승차하여 그 사람의 지도를 받아야 한다. ② 「여객자동차 운수사업법」 또는 「화물자동차 운수사업법」에 따른 사업용 자동차를 운전하는 등 주행연습 외의 목적으로 운전하여서는 아니된다. ③ 주행연습 중이라는 사실을 다른 차의 운전자가 알 수 있도록 연습 중인 자동차에 표지를 붙여야 한다.

37. 국제운전면허

개념	도로교통에 관한 국제협약에 가입하고 있는 국가 간에는 상대국의 행정관청에서 발급한 면허증만으로 운전할 수 있도록 한 제도이다. 국제운전면허의 발급권자는 지방경찰청장이다.
유효기간	국제운전면허증을 외국에서 발급받은 사람은 입국한 날로부터 1년간 국내에서 운전할 수 있고, 국내교부인 경우는 교부받은 날로부터 1년간 이다.
운전차종	운전할 수 있는 차종은 소지한 국제운전면허증에 기재된 종류로서 비사업용 자동차에 한한다(단, 대여사업용자동차(렌트카)의 임차 운전은 가능함). 다만, 국내운전면허의 효력이 없어지거나 취소된 때에는 그 효력도 없어진다.
발급제한	국제운전면허증의 교부에는 국내운전면허를 받은 사람 중에서 원동기장치자전거 및 연습운전면허를 받은 사람은 제외한다.
운전금지	① 국제운전면허증 소지자에 대하여 1년을 넘지 않는 범위내에서 자동차의 운전을 금지시킬 수 있으나, 면허취소 사유에 해당한다 해도 발행청이 외국 행정청이므로 경찰이 국제운전면허를 취소할 수 없다. ② 기존 법규위반시 즉결심판에 처하던 국제운전면허증 소지자에 대해서도 신원이 확실한 경우 통고처분 가능하다.(도로교통법 제162조 제2항). 아울러 반드시 국제운전면허증을 소지하여야 하며, 미소지시 무면허운전으로 처벌된다. ③ 한편, 국제운전면허증은 ‘도로교통에관한국제협약’에 가입한 국가에서만 발급할 수 있는 것으로 동협약 가입국이 아닌 국가에서는 국제운전면허증을 발급할 수 없고, 설사 발급하더라도 그 효력이 인정되지 않는다.

65. 임시운전증명서

발급요건	① 운전면허증을 받은 사람이 면허증 분실 등에 의한 재교부 신청을 한 경우 ② 적성검사 또는 운전면허증 갱신교부의 신청을 하거나 수시적성검사를 신청한 경우 ③ 운전면허의 취소 또는 정지 처분대상자가 운전면허증을 제출한 경우
교부권자	임시운전증명서의 교부는 지방경찰청장의 권한을 관할 경찰서장에게 위임하고 있음
효력	위의 발급요건의 대상이 된 때 본의의 희망에 의하여 지방경찰청장이 교부하는 임시운전증명서는 그 유효기간 중 운전면허증과 같은 효력이 있다.
유효기간	① 20일 이내이다. 단, 운전면허의 취소 또는 정지처분 대상자의 경우에는 40일 이내이다. ② 지방경찰청장 또는 운전면허시험장장이 필요하다고 인정하는 때에는 그 유효기간을 1회에 한하여 20일 범위 안에서 연장할 수 있다. 그러므로 운전면허의 취소 또는 정지처분 대상자의 경우 최대유효기간은 60일이다.

38. 운전면허의 결격사유

- (1) 만 18세 미만인 사람(원동기장치자전거는 만 16세 미만)
 - (2) 정신병자, 정신미약자, 간질병자, 치매, 정신분열증, 분열형 정동장애, 양극성 정동장애, 재발성 우울장애 등의 정신질환자 또는 정신발육지연, 간질 등으로 인하여 해당 분야 전문의가 정상적인 운전을 할 수 없다고 인정하는 사람
 - (3) 듣지 못하는 사람(제1종 운전면허 중 대형면허·특수면허에 한한다), 앞을 보지 못하는 사람, 그 밖에 다리·머리·척추 등 신체장애로 인하여 앉아 있을 수 없는 신체장애인
 - (4) 마약, 대마, 향정신성의약품 또는 알코올중독자로서 해당 분야 전문가가 정상적인 운전을 할 수 없다고 인정하는 사람
 - (5) 제1종 대형면허 또는 특수면허를 받고자 하는 사람이 만 19세 미만이거나 자동차 등(이륜자동차와 원동기장치자전거를 제외)의 운전경험이 1년 미만인 사람
 - (6) 양팔의 팔꿈치관절 이상을 잃은 사람 또는 양팔을 전혀 쓸 수 없는 사람. 다만, 본인의 신체장애 정도에 적합하게 제작된 자동차를 이용하여 정상적인 운전을 할 수 있는 경우에는 예외로 한다.

40. 운전면허 취소·정지

면허취소	1년<121점 이상>, 2년<201점 이상>, 3년<271점 이상>
면허정지	처분벌점 40점 이상부터 집행, 1점을 1 일로 계산
특별교통안전교육	특별교통안전교육에 따른 처분벌점 및 정지처분집행일수의 감경 ① 처분벌점이 40점 미만인 사람이 교통법규교육을 마친 경우에는 경찰서장에게 교육필증을 제출한 날부터 처분벌점에서 20점을 감경한다.-이미 정지처분을 받은 상태에는 교통법규교육을 받을 수는 없다. ② 면허정지처분을 받은 사람이 교통소양교육을 마친 경우에는 경찰서장에게 교육필증을 제출한 날부터 정지처분기간에서 20일을 감경한다. ③ 면허정지처분을 받은 사람이 교통소양교육을 마친 후에 도로교통공단의 시청각교육 및 경찰서의 현장체험 등 교통참여교육을 마친 경우에는 경찰서장에게 교육필증을 제출한 날부터 정지처분기간에서 30일을 추가로 감경한다. ④ 향후 교통법규를 위반하여 운전면허 벌점 누적으로 면허가 취소될 경우, 재차 운전면허를 받으려면 특별교통안전교육을 받아야 한다.

41. 운전면허 적성검사 및 면허증갱신

1종 면허 (적성검사)	① 제1종 운전면허 소지자는 매 10년마다 정기적성검사를 받아야 한다. ② 제1종 운전면허 소지자가 65세 이상인 경우 매 5년마다 정기적성검사를 받아야 한다. ③ 제2종 운전면허를 받은 사람 중 운전면허증 갱신기간에 70세 이상인 경우 정기적성검사를 받아야 한다.
2종 면허 (면허증 갱신)	① 제2종 운전면허 소지자는 매 10년마다 면허증을 갱신하여야 한다. ② 제2종 운전면허 소지자가 65세 이상인 경우 매 5년마다 면허증을 갱신하여야 한다. ③ 제2종 운전면허 소지자는 원칙적으로 정기적성검사를 받지 않으나 70세 이상인 경우 정기적성검사를 받아야 한다.

41. 단순음주운전에 대한 처벌(음주운전 물피사고의 경우도 동일)

	행정책임	사유	형사책임
단순음주운전자에 대한 처벌 (도로교통법)	면허취소	• 3회 음주운전 • 음주측정불응 • 0.2%이상	혈중알콜농도가 0.2퍼센트 이상인 사람은 1년 이상 3년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금 (긴급체포가능 대상)
		0.1%~0.2%	혈중알콜농도가 0.1퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 사람은 6개월 이상 1년 이하의 징역이나 300만원 이상 500만원 이하의 벌금
	면허정지	0.05%~0.1%	혈중알콜농도가 0.05퍼센트 이상 0.1퍼센트 미만인 사람은 6개월 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금

41. 음주운전사고자에 대한 처벌

	행정책임	사유	형사책임
음주운전사고자에 대한 처벌	면허취소	0.05% + 인피사고	음주운전으로 인하여 인사사고를 유발한 운전자는 교통사고처리특별법 제3조 제1항에 의하여 5년 이하의 금고 또는 2,000만원 이하의 벌금에 처하며 그 운전면허를 취소한다.(교통사고처리특별법 제3조)
		정상적으로 운전이 곤란한 상태 + 인피사고	음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 자동차(원동기장치자전거를 포함한다)를 운전하여 사람을 상해에 이르게 한 사람은 10년 이하의 징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처하고, 사망에 이르게 한 사람은 1년 이상의 유기징역에 처한다. (특정범죄가중처벌등에관한 법률 제5조의11(위험운전 치사상))

key

- 음주운전 물피사고의 경우는 도로교통법에 의하여 처벌되며, 그 운전면허에 대한 행정처분은 단순음주운전의 경우와 같다.
- 형사미성년자(14세 미만)의 음주운전은 별하지 아니한다.
- 2회 음주운전인 경우에는 1회 위반과 동일시 처리한다.
- 3회 음주운전, 음주측정불응, 0.2%이상인 음주운전, 약물운전은 긴급체포 가능한 대상이다.

43. 우선교통권의 원칙

진행의 방향에 따른 우선권	· 진행하는 차량에 대하여 방향을 전환하는 차량보다 우선권을 준다. · 제차가 동등하게 횡단할 대로의 교차로에서 교차할 때는 우측의 차가 좌측의 차에 우선하여 도로의 통행우선권이 있다.
도로에 따른 우선권	간선도로(넓은 도로) 또는 주요도로를 통행하는 교통물체에게 보조도로 또는 소도로를 통행하는 교통물체보다 우선권이 주어진다.
교통물체의 종류에 따른 우선권	· 교통물체의 종류에 따라 교통의 능률성과 공공성에 비추어 우선권을 부여한다. · 기차나 전차 등의 궤도차는 우선권을 갖고, 고속도차는 완속도차보다 우선하며, 짐을 실은 차는 빈차보다 우선권을 갖는다. 특히 주의해야 할 것은 소방차·구급차 등 긴급차의 우선권이다

44. 노면흔적(차륜흔적)

스키드마크 (Skid Mark)		굴러가는 타이어가 갑자기 정지할 정도로 강하게 브레이크가 조작된다면 노면상에 굴러갈 수 없게 된 타이어에 의해 흔적이 남게 되는데 이때 발생한 타이어의 흔적을 말한다.
스키드 마크 유형	갭 스키드마크	① (Gap Skid Mark : 도중에 끊긴 스키드마크) ② 브레이크가 중간에 풀렸다가 다시 제동될 때 한 세트의 스키드마크에서 중간부분(통상 3m 내외)이 끊어지는 경우, 주행차량이 보행자 또는 자전거와 충돌할 때 주로 나타남
	스킵 스키드마크	① (Skip Skip Mark : 띄엄띄엄 난 스키드마크) ② 반복적으로 끊겨져 있거나 또는 가늘어졌다가 넓어졌다가 하며 생성된 흔적으로 끊어진 사이의 거리는 보통 1m 내외로 짧음
	충돌스크럽 (Collision Scrub)	차량이 심하게 충돌하고 있는 때 차량의 손괴된 부품이 타이어를 짹 눌러 그 회전을 방해하고 동시에 충돌에 의해 지면을 향한 큰 힘이 작용하는데, 이때 타이어와 노면 사이에 순간적으로 강한 마찰력이 발생되면서 나타나는 현상
	요마크 (Yaw Mark)	① 바퀴가 돌면서 다소 차축과 평행하게 옆으로 미끄러진 타이어의 마찰흔적 ② 차량이 과속하다가 제동하지 않고 급핸들조작을 하면 차륜은 회전을 계속하면서도 차축에 평행하게 미끄러지게 된다. 이 흔적은 차량이 충돌을 피하려고 급핸들 조작을 할 때나 급커브에 대비하지 못한 상태에서 갑자기 나타난 커브 때문에 무리한 핸들조작을 할 때 발생한다. ③ 간혹 원심 스키드마크, 측면으로 미끄러진 흔적이라고도 한다.
	가속스카프 (Acceleration Scuff)	충분한 동력이 구르는 바퀴에 전달되어 도로표면에 적어도 한 번의 스핀이나 슬립이 발생되어 나타나는 흔적으로 정지된 차량에서 기어가 들어가 있는 채로 엔진이 고속으로 회전하다가 클러치 페달을 갑자기 놓아 급가속이 될 때 순간적으로 발생하는 현상이다.
	타이어에 새겨진 흔적 (Imprint)	눈, 모래, 자갈, 진흙 및 잔디와 같이 느슨한 노면 위를 타이어가 미끄러짐 없이 굴러가면서 노면상에 타이어의 접지면의 무늬모양 을 그대로 새겨 놓은 흔적을 말한다.

45. 노면흔적(노면의 상처)

노면에 긁힌 흔적	스크래치 (Scratch)	큰 압력 없이 미끄러진 금속물체에 의해 단단한 포장노면에 가볍게 불규칙적으로 좁게 나타나는 긁힌 자국으로 , 차량의 전복위치 및 충돌 진행방향을 알 수 있는 중요한 흔적이다.
	스크레이프 (Scrape)	스크래치와 유사하나 비교적 넓은 구역에 걸쳐 나타난 줄무늬가 있는 여러 스크래치 자국이다. 주로 최대 충돌 결합시 하체의 부분이 넓게 접촉하면서 짧게 발생시키기 때문에 최대 충돌 지점을 파악하는데 사용된다.
노면에 파인 자국	칩(Chip)	마치 호미로 노면을 판 것같이 짧고 깊게 패인 가우지 마크로서 아스팔트 도로에서 잘 나타나고 시멘트 콘크리트 도로는 너무 단단해서 차량의 모서리나 접합부위를 차량 자체의 무게로는 발생하지 않고, 차량의 무게보다 큰 힘, 즉 차량 충돌시 충돌의 힘에 의해서 금속부분이 노면과 부딪칠 때 발생하므로 차량간의 최대접촉시 만들어진다.
	참(Chop)	마치 도끼로 노면을 깎아낸 것같이 넓고 얇은 가우지 마크로서 프레임이나 타이어림에 의해서 만들어진다. 그러나 아스팔트 도로에서는 참으로 나타날 수 있는 흔적이 단단한 시멘트 콘크리트 도로에서는 스크래치로 만들어지기도 한다. 참은 최대접촉시 발생할 가능성이 높은데, 흔적이 발생하는 방향성은 깊고 날카로운 쪽에서 얇고 거친 쪽으로 만들어진다.
	그루브 (Groove)	길고 좁은 홈자국 으로 직선일 수도 있고 곡선일 수도 있다. 이것은 구동샤프트(Drive Shaft)나 다른 부품의 돌출한 너트나 못(Stud) 등이 노면 위를 끌릴 때 생기는데, 최대접촉지점을 벗어난 곳까지도 계속된다. 그루브의 밑바닥을 조사해보면, 그것을 만들어낸 것이 차량의 어느 부분인지를 알 수 있다.

45. 스킨마크 종류

일반스킨마크 (general skidmark)	급감속, 급제동으로 인해 나타난 노면상의 진한 바퀴흔적
스킵 스킨마크 (skip skidmark)	경트럭 등의 공차상태에서 급제동시 통통 튀며 발생한 흔적
갭 스킨마크 (gap skidmark)	브레이크를 밟았다 떼었다 하며 발생한 흔적
바운스 스킨마크 (bounce skidmark)	타이어 공기압, 노면용기 상태, 과도한 하중등에 의해 바퀴가 바운드 되며 발생한 흔적
브로드사이드 스킨마크 (broadside skidmark)	횡방향으로 미끄러지며 넓게 발생한 흔적으로 주로 흔적말미에 차량이 회전하면서 발생
스위브 스킨마크 (swerve skidmark)	급제동시 운전자의 핸들조작, 노면경사도, 편제동 등에 의해 약간 구부러져 발생한 흔적
임펜딩 스킨마크 (impending skidmark)	제동력이 완전히 전달되기 전 과도시간에 발생하는 짧은 흔적, 시점과 끝점을 정확히 구별하기 힘들거나 잘 보이지 않는 스킨마크

47. 안전표지의 종류

주의표지	도로상태가 위험하거나 도로 또는 그 부근에 위험물이 있는 경우에 필요한 안전 조치를 할 수 있도록 이를 도로사용자에게 알리는 표지 ☞ 도로공사중/비행기/터널/야생동물보호/내리막 경사/철길건널목/어린이보호/횡단보도
규제표지	도로교통의 안전을 위하여 각종 제한·금지 등의 규제를 하는 경우에 이를 도로 사용자에게 알리는 표지 ☞ 통행금지/앞지르기금지/일시정지/최고속도제한/주차 금지
지시표지	도로의 통행방법·통행구분 등 도로교통의 안전을 위하여 필요한 지시를 하는 경우에 도로사용자가 이에 따르도록 알리는 표지 ☞ 횡단보도/일방통행
보조표지	주의표지·규제표지 또는 지시표지의 주기능을 보충하여 도로사용자에게 알리는 표지 ☞ 거리/안전속도/건인지역/어린이보호구역
노면표지	도로교통의 안전을 위하여 각종 주의·규제·지시 등의 내용을 노면에 기호·문자 또는 선으로 도로사용자에게 알리는 표지 ☞ 중앙선표시/버스전용차로표시

48. 예외 11개항 중 <주요 사고 요인 행위>

- | | |
|----------------|----------|
| ① 과속(매시20Km초과) | ② 중앙선 침범 |
| ③ 신호 및 지시위반 | ④ 음주운전 |

제5절 특례 11개 항목

49. 교통사고처리특례법상 예외 11개항 사고

교통사고 처리특례 법 제3조 제2항 단서조항	① 제한속도위반 <과속: 매시 20Km 초과한 경우> ② 중앙선침범 및 고속도로, 자동차전용도로에서의 횡단·유턴·후진의 경우 ③ 신호기·경찰공무원·안전표지의 신호 및 지시위반 ④ 음주운전 및 약물운전 ⑤ 무면허 운전 ⑥ 보도침범, 보도통행방법위반 ⑦ 철길건널목 위반 ⑧ 앞지르기 금지시기, 앞지르기 금지장소, 앞지르기 방법위반, 끼어들기 ⑨ 승객추락방지의무 위반 ⑩ 횡단보도 보행자보호의무 불이행 ⑪ 어린이보호구역에서의 주의의무위반
--------------------------------------	---

50. 법정속도

구 분	도로법	최저속도(km/h)		최고속도(km/h)	
일반도로	편도 2차로 미만	규제 없음		60 이내	
	편도 2차로 이상	규제 없음		80 이내	
자동차전용도로	차로에 상관없음	30 이상		90 이내	
고속도로	편도 2차로 이상	경부, 경인	50이상	100이내	
				80이내	- 화물차(적재중량 1.5톤 초과) - 위험물 운반자동차 - 건설기계 - 특수자동차
		중부, 제2중부, 서해안, 천안~논산, 경찰고시지정	50이상	120이내	
				90이내	- 화물차(적재중량 1.5톤 초과) - 위험물 운반자동차 - 건설기계 - 특수자동차
	편도 1차로	50 이상		80 이내	

51. 이상기후시 감속규정속도

최고속도를 100분의 20을 줄인 속도로 운행하여야 할 경우	① 비가 내려 노면에 습기가 있는 때 ② 눈이 20mm 미만 쌓인 때
최고속도를 100분의 50을 줄인 속도로 운행하여야 할 경우	① 폭우·폭설·안개 등으로 가시거리가 100m 이내인 때 ② 눈이 20mm 이상 쌓인 때

52. 앞지르기

금지 시기	① 뒤차는 앞차가 다른 제차와 나란히 진행하고 있을 때(병진시 금지) ② 뒤차는 앞차가 다른 제차를 앞지르고 있거나 앞지르고자 할 때(이중 금지) ③ 다른 차가 도로교통법이나 동법에 의한 명령 또는 경찰공무원의 지시를 따르거나 위험을 방지하기 위하여 정지 또는 서행하고 있는 때
금지 장소	① 교차로·터널 안 또는 다리 위 ② 도로의 구부러진 곳 ③ 비탈길의 고갯마루 부근 또는 가파른 비탈길의 내리막 또는 황색실선의 중앙선이 설치되어 있는 곳 ④ 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지에 의하여 지정한 곳
방법 위반	모든 차는 다른 차를 앞지르고자 하는 때에는 앞차의 좌측을 통행하여야 하며, 반대방향의 교통 및 앞차의 전방교통에도 충분한 주의를 기울여야 하고, 앞차의 속도나 진로 그 밖의 도로상황에 따라 방향지시기·등화 또는 경음기를 사용하는 등 안전한 속도와 방법으로 앞지르기를 하여야 한다.

53. 일시정지 및 서행장소

일시정지 장소	① 교통정리가 행하여지고 있지 아니하고 건물 기타 건조물 등의 장애로 좌우의 교통상황을 파악할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로 ② 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표시에 의하여 지정한 곳 ③ 보도의 횡단, 철길건널목의 통과, 보행자가 횡단보도를 통행하고 있을 때, 보행자가 횡단보도가 설치되어 있지 아니한 도로를 횡단하고 있을 때, 교차로 또는 그 부근에서 긴급자동차가 접근할 때 ※ 일시정지 : 차의 운전자가 그 차의 바퀴를 일시적으로 완전히 정지시키는 것
서행장소	① 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로 ② 도로의 구부러진 곳 ③ 비탈길의 고갯마루 부근 또는 가파른 비탈길의 내리막 ④ 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표시에 의하여 지정한 곳 ※ 서행 : 운전자가 차를 즉시 정지시킬 수 있는 정도의 느린 속도로 진행하는 것

제6절 교통법규위반자에 대한 제재

54. 인피사고결과에 따른 벌점기준

구 분		벌점	내 용
인적 피해 교통 사고	사망 1명마다	90	사고발생시부터 72시간 이내에 사망한 때
	중상 1명마다	15	3주 이상의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고
	경상 1명마다	5	3주 미만 5일 이상의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고
	부상신고 1명마다	2	5일 미만의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고

55. 교통사고야기 후 조치 등 불이행에 따른 벌점기준

벌 점	내 용
15	물적 피해가 발생한 교통사고를 일으킨 후 도주한 때
30	㉠ 교통사고를 일으킨 즉시(그때, 그 자리에서 곧)사상자를 구호하는 등의 조치를 하지 아니하였으나 그 후 자진 신고를 한 때 ㉡ 고속도로, 특별시, 광역시 및 시의 관할구역과 군(광역시의 군을 제외한다.)의 관할구역 중 경찰관서가 위치하는 리 또는 동 지역에서 3시간(그 밖의 지역에서는 12시간)이내에 자진신고를 한 때
60	㉠의 규정에 의한 시간 후 48시간 이내에 자진신고를 한 때
110	48시간 이후에 자진신고를 한 때

56. 교통사고야기 도주 후 자수시 감경기준

물적피해 사고	도 주	15점 벌점	
	자 수	감경제도 없다.	
인적피해 사고	도 주	면허 취소	
	자 수 (감경가능)	3시간~12시간이내에 자진신고	벌점30점
		48시간 이내에 자진신고	벌점60점
		48시간 이후	벌점110점 : 면허정지(110일)

57. 운전면허의 필수적·임의적 취소사유

필수적 취소 (~취소하 여야 한다) 제93조	① 음주운전 또는 음주측정거부로 2회 이상 위반한 사람이 다시 위의 규정을 위반하여 운전면허 정지 사유에 해당된 경우(제2호) ② 술에 취한 상태에서의 운전금지의 규정을 위반하여 술에 취한 상태에 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있음에도 불구하고 경찰공무원의 측정에 응하지 아니한 경우(제3호) ③ 운전면허의 결격사유에 의한 운전면허를 받을 수 없는 사람에 해당된 경우(제7호) ④ 운전면허의 결격사유에 의하여 운전면허를 받을 수 없는 사람이 운전면허를 받거나 거짓이나 그 밖의 부정한 수단으로 운전면허를 받은 경우 또는 운전면허효력의 정지기간 중 운전면허증 또는 운전면허증을 갈음하는 증명서를 발급받은 사실이 드러난 경우(제8호) ⑤ 정기적성검사와 수시적성검사를 받지 아니하거나 그 적성검사에 불합격한 경우(제9호) ⑥ 다른 사람의 자동차등을 훔치거나 빼앗은 경우(제12호) ⑦ 이 법에 따른 교통단속 임무를 수행하는 경찰공무원등 및 시·군공무원을 폭행한 경우(제14호) ⑧ 자동차관리법에 따라 등록되지 아니하거나 임시운행허가를 받지 아니한 자동차(이륜자동차는 제외한다)를 운전한 경우(제16호) ⑨ 제1종 보통면허 및 제2종 보통면허를 받기 전에 연습운전면허의 취소 사유가 있었던 경우(제17호) ⑩ 다른 법률에 따라 관계 행정기관의 장이 운전면허의 취소처분 또는 정지처분을 요청한 경우(제18호)
임의적 취소 (취소 또는 정지할 수 있다) 제93조	① 술에 취한 상태에서의 운전금지를 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등을 운전한 경우(제1호) ② 약물의 영향으로 인하여 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 자동차등을 운전한 경우(제4호) ③ 공동 위험행위를 한 경우(제5호) ④ 교통사고로 사람을 사상한 후 사고발생시의 필요한 조치 또는 신고를 하지 아니한 경우(제6호) ⑤ 운전 중 고의 또는 과실로 교통사고를 일으킨 경우(제10호) ⑥ 운전면허를 받은 사람이 자동차등을 이용하여 살인 또는 강간 등 행정안전부령으로 정하는 범죄행위를 한 경우(제11호) ⑦ 다른 사람이 부정하게 운전면허를 받도록 하기 위하여 운전면허시험에 대신 응시한 경우(제13호) ⑧ 운전면허증을 다른 사람에게 빌려주어 운전하게 하거나 다른 사람의 운전면허증을 빌려서 사용한 경우(제15호) ⑨ 이 법이나 이 법에 따른 명령 또는 처분을 위반한 경우(제19호)

58. 면허취소사유 중 자동차등을 이용한 범죄의 종류

1. 「국가보안법」을 위반한 범죄 2. 「형법」 등을 위반한 다음 각 목의 어느 하나의 범죄 ① 살인·사체유기 또는 방화 ② 강도·강간 또는 강제추행 ③ 약취·유인 또는 감금 ④ 상습절도(절취한 물건을 운반한 경우에 한한다) ⑤ 교통방해(단체에 소속되거나 다수인에 포함되어 교통을 방해한 경우에 한한다)

59. 자동차관리법상 용어해설

1. 승용자동차 : 10인이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차,
2. 승합자동차 : 11인이상을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차.
3. “승합자동차등”이라 함은 승합자동차·4톤 초과 화물자동차·특수자동차·건설기계를 말한다.
4. “승용자동차등”이라 함은 승용자동차·4톤 이하 화물자동차를 말한다.
5. “이륜자동차등”이라 함은 이륜자동차·원동기장치자전거를 말한다.
6. “자전거등”이라 함은 자전거·손수레·경운기·우마차를 말한다.

60. 도로교통법상의 용어정리

도 로	가. 「도로법」에 의한 도로 나. 「유료도로법」에 의한 유료도로 다. 「농어촌도로 정비법」에 따른 농어촌도로 라. 그 밖에 현실적으로 불특정 다수의 사람 또는 차마의 통행을 위하여 공개된 장소로서 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소
자동차 전용도로	자동차(주의 자동차등-×)만이 다닐 수 있도록 설치된 도로를 말한다.
고속도로	자동차의 고속교통에만 사용하기 위하여 지정된 도로를 말한다.
차 도	연석선(차도와 보도를 구분하는 둘 등으로 이어진 선을 말한다. 이하 같다), 안전표지나 그와 비슷한 공작물로써 경계를 표시하여 모든 차의 교통에 사용하도록 된 도로의 부분을 말한다.(주의 차선-×)
중앙선	차마의 통행을 방향별로 명확하게 구분하기 위하여 도로에 황색실선 또는 황색점선 등의 안전표지로 표시한 선이나 중앙분리대·울타리 등으로 설치한 시설물을 말하며, 제14조 제1항 후단의 규정에 의하여 가변차로가 설치된 경우에는 신호기가 지시하는 진행방향의 가장 왼쪽의 황색점선을 말한다.
차 로	차마가 한 줄로 도로의 정하여진 부분을 통행하도록 차선에 의하여 구분되는 차도의 부분을 말한다.
차 선	차로와 차로를 구분하기 위하여 그 경계지점을 안전표지에 의하여 표시한 선을 말한다. ➡ 예외적으로 교차로, 횡단보도, 철길건널목에 등은 표시하지 않음
자전거도로	안전표지, 위험방지용 울타리나 그와 비슷한 공작물로써 경계를 표시하여 자전거의 교통에 사용하도록 된 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 제3조 각 호의 도로를 말한다.
자전거 횡단도	자전거가 일반도로를 횡단할 수 있도록 안전표지로써 표시된 도로의 부분을 말한다.
보 도	연석선, 안전표지나 그와 비슷한 공작물로써 경계를 표시하여 보행자(유모차 및 행정안전부령이 정하는 신체장애이용 의자차를 포함한다. 이하 같다)의 통행에 사용하도록 된 도로의 부분을 말한다.

제7절 긴급자동차

62. 긴급자동차

개념	① 소방자동차·구급자동차·혈액공급차량 그 밖의 대통령령이 정하는 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 중인 자동차를 말한다. ② 긴급자동차의 지정 및 지정취소권자 → 지방경찰청장 ③ 긴급자동차를 운전할 수 있는 운전면허 → 1종 대형 및 1종 보통(12인 이하 승용·승합자동차의 경우) 면허
특례	① 긴급자동차는 부득이한 경우에는 도로의 중앙이나 좌측부분을 통행할 수 있고, 정지하여야 할 경우에도 불구하고 정지하지 아니할 수 있다. ② 교차로와 부근, 이외 장소에서 우선통행권이 인정된다. ③ 교차로에서 긴급자동차가 접근한 때에는 모든 차는 도로의 우측 가장자리로 일시정지 해야 한다. ④ 자동차의 제한속도, 앞지르기 금지시기 및 앞지르기 금지장소, 끼어들기 금지를 적용하지 않는 등의 특례가 있다. 다만, 긴급자동차의 속도를 따로 정한 경우에는 속도제한 규정을 적용한다. ⑤ 그러나, “앞지르기 방법” 및 “신호위반과 중앙선침범에 의한 사고”의 경우에는 긴급자동차의 특례가 인정되지 않는다.
기타특례	고속도로 진입우선, 전용차로 통행가능, 휴대전화 사용가능, 안전띠 착용의무 면제, 교통사고 발생시 승무원에게 구호조치 및 신고토록 하고 계속 운전할 수 있는 특례가 인정된다.

63. 긴급자동차 유형

지정 (신청)	① 전기, 가스, 전신, 전화 등 응급작업, ② 민방위업무 중 긴급예방·복구 ③ 도로상 위험방지를 위한 응급작업, ④ 긴급배달 우편물의 운송 및 전파감시 (주의: 소음 및 공해방지 차량, 매연단속차량-×)
법정	① 경찰용 자동차 중 범죄수사, 교통단속 그 밖에 긴급한 경찰임무수행 ② 국군 및 주한국제연합군용 자동차 중 군내부의 질서유지 및 부대의 질서있는 이동을 유도하는데 사용 ③ 수사기관의 자동차 중 범죄수사를 위하여 사용 ④ 교도기관(교도소·구치소·소년원·보호관찰소)의 자동차 중 도주자의 체포 또는 피수용자의 호송·경비를 위하여 사용 ⑤ 국내외 요인에 대한 경호업무수행에 공무로서 사용되는 자동차
준(準)	① 경찰용의 긴급자동차에 의하여 유도되고 있는 자동차 ② 국군 및 주한국제연합군용의 긴급자동차에 의하여 유도되고 있는 국군 및 주한 국제연합군의 자동차 ③ 생명이 위급한 환자나 부상자를 운반중인 자동차

64. 각종 금지장소

주차 및 정차 금지장소	① 교차로, 횡단보도, 차도와 보도가 구분된 도로의 보도(노상주차장 제외) 또는 건널목 ② 교차로 가장자리 또는 도로의 모퉁이로부터 5m 이내의 곳 ③ 안전지대로부터 사방으로부터 각각 10m 이내의 곳 ④ 버스여객자동차의 정류를 표시하는 기둥, 판 또는 선이 설치된 곳으로부터 10m 이내의 곳(운행시간 중에 한함) ⑤ 건널목 가장자리 또는 횡단보도로부터 10m 이내의 곳 ⑥ 지방경찰청장이 지정한 곳(안전표지 설치)
주차금지 장소	① 소방용 기계·기구가 설치된 곳으로부터 5m 이내 ② 소방용 방화물통으로부터 5m 이내 ③ 소화전, 소방용 방화물통의 흡수구, 흡수관으로부터 5m 이내 ④ 화재경보기로부터 3m 이내 ⑤ 터널 안, 다리 위 ⑥ 도로공사구역 양쪽 가장자리로부터 5m 이내 ⑦ 지방경찰청장이 지정한 곳(안전표지 설치)

66. 운전면허 발급기간의 제한

즉시 응시	① 적성검사 또는 면허갱신을 미필한 자, ② 2종에 응시하는 1종 면허 적성검사 불합격자	
6월	원동기장치자전거면허를 받고자 하는 경우 에는 6개월 지나면 취득할 수 있다.	운전면허취소로 1년간 발급 제한되는 사유에 해당하는 자 (단, 공동위험행위는 제외)
1년	▶2~5년의 제한사유 이외의 사유로 면허가 취소된 경우 ① 누적벌점초과에 의한 취소 ② 공동위험행위(원동기면허취득포함) ③ 음주운전으로 운전면허가 취소된 때 ④ 교통사고로 인하여 운전면허가 취소된 때(사고 야기 후 도주는 제외) ⑤ 무면허 - 위반한 날(☆) ⑥ 운전면허를 받은 사람이 자동차 등을 이용하여 범죄행위를 한 때(☆) ⑦ 음주측정불응, 약물운전 ⑧ 면허증 대여, 대여받아 운전 ⑨ 면허정지기간 중 운전 ⑩ 무등록차량운전 ⑪ 경찰공무원 폭행시 ⑫ 연습면허취소사유가 있었던 경우	
2년	① 3회 이상의 음주운전, 3회 이상의 음주측정거부로 운전면허가 취소된 자 ② 무면허운전(면허정지기간 중 운전) 3회 이상 또는 운전면허 발급제한기간 중에 국제운전면허증으 로 자동차 등을 3회 이상 위반한 자(☆) - 위반한 날 또는 취소된 날 ③ 2회 이상의 공동위험행위로 운전면허가 취소된 경우 ④ 다른 사람의 자동차 등을 훔치거나 빼앗은 자가 면허로 운전한 경우 ⑤ 다른 사람이 부정하게 운전면허를 받도록 하기 위하여 운전면허시험에 대신 응시한 경우 ⑥ 허위 또는 부정한 수단으로 운전면허를 받은 자 ⑦ 운전면허를 받을 자격이 없는 사람이 운전면허를 받았을 경우 ⑧ 운전면허효력의 정지 기간 중 운전면허증 또는 운전면허증에 갈음하는 증명서를 교부받은 사실이 드러날 때	
3년	① 음주운전을 하다가 3회 이상 교통사고를 야기한 자(☆) - 취소된 날 ② 자동차를 이용범죄를 한자가 무면허로 운전한 경우(☆) - 위반한 날 ③ 자동차를 강·절도한 자가 무면허로 운전한 경우(☆) - 위반한 날	
4년	5년의 제한사유 이외의 사유로 교통사고를 야기한 후에 도주한 경우(일반교통사고야기 후 도주)(☆)	
5년	무면허운전(면허정지 기간 중 운전) 또는 운전면허 발급제한기간 중에 국제운전면허증으로 운전, 음 주운전, 과로(질병·약물)운전, 공동위험 행위 중에 사람을 사상한 후 구호조치 및 신고 없이 도주한 경우(☆) - 위반한 날(무면허) 또는 취소된 날(음주, 과로)	
기타	운전면허의 효력정지처분을 받고 있는 경우에는 그 정지처분기간동안 면허발급은 제한된다.	
① 공동위험 행위: 도로에서 2인 이상이 공동으로 2대 이상의 자동차 등을 정당한 사유 없이 앞뒤로 또는 좌우로 줄지어 통행하면서 다른 사람에게 위해를 주거나 교통상의 위험을 발생시키는 것 ② 운전면허발급이 제한되는 기간은 원칙은 취소된 날로부터 이다. - 무면허의 경우에는 취소될 운전면허가 없으므로 위반일(단속일)로부터 결격기간이 된다. ③ 단, (☆)은 벌금 이상의 형(집행유예를 포함한다)을 선고받은 사람에게만 적용한다. ④ 운전면허 취소처분을 받은 사람은 운전면허 결격기간의 경과에도 불구하고 해당 취소처분을 받은 이후 에 특별한 교통안전교육을 받지 아니하면 운전면허를 받을 수 없다.		

67. 과태료 부과 제외대상인 경우

① 위반차량이 도난당한 경우, ② 운전자에 당해 위반행위로 통고처분을 받은 경우, ③ 의견진술로 위반행위를 한 운전자가 밝혀진 경우, ④ 범죄의 예방, 진압 기타 긴급한 사건사고의 조사를 위한 경우 ⑤ 도로공사 또는 교통지도단속을 위한 경우, ⑥ 응급환자의 수송 또는 치료를 위한 경우, ⑦ 화재, 수해, 재해등의 구난 작업을 위한 경우 장애인복지법의 규정에 의한 장애인의 승하차를 돕는 경우 등이다. (주의: 대상자가 이사하여 과태료납부고지서가 반송된 경우-×)
①의 경우는 소재수사 등을 통해 새 주소지를 확인 후 재발송을 하고, 다시 반송된 경우는 압류공고 실시 후 강제 압류 조치를 취하게 된다.

68. 어린이보호구역내 주요 법규위반 벌칙 강화(2011. 1. 1시행)

- ① 적용시간, 장소 : 오전 8시 ~ 오후 8시, 어린이보호구역내 도로
 ② 적용대상 법규위반
 a) 신호·지시위반, b) 속도위반, c) 보행자보호의무 불이행,
 d) 주·정차 위반, e) 통행금지·제한 위반
 ③ 범칙금

위반행위		승합자동차 등		승용자동차 등		이륜자동차 등		자전거 등	
		일반 도로	보호 구역	일반 도로	보호 구역	일반 도로	보호 구역	일반 도로	보호 구역
신호·지시위반		7만원	13만원	6만원	12만원	4만원	8만원	3만원	6만원
속도 위반	60km/h 초과	13만원	16만원	12만원	15만원	8만원	10만원		
	40 ~ 60km/h	10만원	13만원	9만원	12만원	6만원	8만원		
	20 ~ 40km/h	7만원	10만원	6만원	9만원	4만원	6만원		
	20km/h 이하	3만원	6만원	3만원	6만원	2만원	4만원		
보행자보호 의무 불이행	횡단보도	7만원	13만원	6만원	12만원	4만원	8만원	3만원	6만원
	일반도로	5만원	9만원	4만원	8만원	3만원	6만원	2만원	4만원
주·정차 위반		5만원	9만원	4만원	8만원	3만원	6만원	2만원	4만원
통행금지·제한 위반		5만원	9만원	4만원	8만원	3만원	6만원	2만원	4만원

④ 운전면허 벌점

위반행위		범칙금(승용/승합)	과태료(승용/승합)	일반도로	보호구역내
신호·지시 위반		6만원 / 7만원	7만원 / 8만원	15점	30점
속도위반	60km/h 초과	12만원 / 13만원	13만원 / 14만원	60점	120점
	40 ~ 60km/h	9만원 / 10만원	10만원 / 11만원	30점	60점
	20~40km/h	6만원 / 7만원	7만원 / 8만원	15점	30점
	20km/h 이하	3만원 / 3만원	4만원 / 4만원	없음	15점
보행자보호 의무 불이행	횡단보도	6만원 / 7만원		10점	20점
	일반도로	4만원 / 5만원			

☐ 운전면허 벌점이 2배로 가중 부과되는 위반행위는 신호·지시위반, 속도위반 및 보행자보호의무 불이행 등 3가지이다.

⑤ 과태료

위반행위		과태료(승용/승합)	과태료(승용/승합) - 보호구역
신호·지시 위반		7만원 / 8만원	13만원 / 14만원
속도위반	60km/h 초과	13만원 / 14만원	16만원 / 17만원
	40 ~ 60km/h	10만원 / 11만원	13만원 / 14만원
	20~40km/h	7만원 / 8만원	10만원 / 11만원
	20km/h 이하	4만원 / 4만원	7만원 / 7만원
주·정차 위반	2시간 이내	4만원 / 5만원	8만원 / 9만원
	2시간 이상	5만원 / 6만원	9만원 / 10만원